

1502910-96.2021.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Extorsão
Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/03/2022
... entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. DENÚNCIA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REFORMA. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
5ª Vara Criminal
Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502910-96.2021.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2250720/2021 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 20248093 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 5737/21/010 - PLANTÃO - 01 DP CAMPINAS, 2250720 - 03º D.P. CAMPINAS, 5737/21/010 - 03º D.P. CAMPINAS, 2250720/2021 - 03º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO PEREIRA DE SOUSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Tiago Pereira de Sousa, já qualificados nos autos, como incursos nas penas do artigo 157, §2º, incisos II e V, e no artigo 158, §3º, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Esclarece-nos a denúncia que, no dia 14 de setembro de 2021, por volta das 00h20min, na Rua do Atletismo, 1, Parque Cidade Nova, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, o réu, previamente ajustado e com unidade de propósitos com outros

três agentes de qualificação ignorada, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraiu, para eles o veículo Chevrolet Onix, cor prata, placas GBX-2441/Campinas, 04 (quatro) cartões bancários, 01 (uma) máquina de cartão Pagseguro, e 01 (um) telefone celular Xiaomi Note 09, pertencentes à vítima "J.G.P."

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o réu, previamente ajustado e com unidade de propósitos com outros quatro agentes de qualificação ignorada, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, constrangeram "J.G.P." a fornecer a senha de seus cartões bancários, com intuito de obter para eles indevida vantagem econômica.

Auto de prisão em flagrante delito (págs. 05/06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 12/15) e auto de exibição e apreensão (pág. 16) e reconhecimento do acusado (pág. 09 e 15).

Por decisão proferida em 30 de setembro de 2021 (págs. 89/91), a denúncia foi recebida, sendo o acusado devidamente citado para apresentar resposta à acusação (pág. 107), o que fez por meio da Defensoria Pública (págs. 110/113). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, após, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia.

A defesa pleiteou pela absolvição, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, reconhecimento da prática de um único delito de extorsão ante o reconhecimento da consumação e progressão criminosa, aplicação da pena no mínimo legal, aplicação da atenuante da menoridade penal, regime diverso do fechado para cumprimento inicial da pena. Caso não se entenda pela prática de um único delito, seja reconhecida prática delitiva na forma do artigo 71 do Código Penal.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito, pelo boletim de ocorrência de autoria conhecida e pelo auto de exibição e apreensão.

De mesma sorte, a autoria restou incontestada ante toda prova oral colhida e amealhada no caderno processual, assim como todas as demais provas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "J.G.P.", em sede administrativa, informou ser motorista do aplicativo "Uber". Na data do fato, por volta das 00h20min, foi acionado para uma corrida do bairro Castelo para a Vila Olímpia; porém, ao chegar no local e estacionar, quatro indivíduos adentraram em seu veículo, sendo que um deles tomou o volante, obrigando-lhe a sentar no banco traseiro. Na ocasião, um dos indivíduos que estava ao seu lado lhe apontou uma arma, proferindo ameaças de morte caso não informasse os dados corretos de seu cartão bancário. Ao fornecer os dados, um dos indivíduos, através de um telefone celular, repassou-os para outro indivíduo e estes utilizaram o cartão para compras em estabelecimentos. Após permanecer circulando com o veículo por cerca de três horas e notar que havia passado por algumas vezes perto da

Fundação Casa e por várias ruas do bairro Matão, os indivíduos pararam o automóvel em uma estrada de terra, chamada por eles de “canavial”, oportunidade em que foi retirado do carro e amarrado com cadarços e cabos de carregadores, ainda recebendo ameaças de morte, chegando até a ser filmado por um aparelho celular. Relatou que em determinado momento foi empurrado para um córrego, conseguindo se livrar das amarras e correu; porém, os indivíduos, ao invés de atirarem com a referida arma, começaram a lhe jogar pedras, oportunidade que notou que não se tratava de uma arma verdadeira. Após escapar dos meliantes, acionou o 190 e relatou os fatos, mencionando as características físicas de todos os assaltantes e, já na delegacia, reconheceu o acusado Tiago como sendo o indivíduo que havia sentado ao seu lado no banco traseiro e portava consigo o simulacro, proferindo ameaças de morte. Por fim, alegou que o acusado era o mais ousado de todos e o mais ameaçador.

Em juízo, declarou que, na data do fato, recebeu uma chamada pelo aplicativo e, assim que chegou na área do Castelo, entraram no carro um indivíduo no bando do passageiro e três indivíduos no banco traseiro. Ficou sem reação, mas os indivíduos ainda não haviam anunciado o assalto. Conduziu o veículo até o local de destino e, ao chegar, os indivíduos anunciaram o assalto. Relatou que levaram seu carro, cartão e documentos; além disso, tentaram colocá-lo no porta malas, mas não conseguiram, uma vez que havia instalado o cilindro do gás. Foi então amarrado e vendado, descrevendo que toda a ação do roubo durou em torno de 04 (quatro) horas, iniciando às 23:50 horas e terminado por volta das 4:00 horas. Afirmou que os indivíduos exigiram suas senhas bancária, um deles permaneceu no celular lhe ameaçando de morte com intuito de conseguir a senha e sacar valores da conta. Os roubadores conseguiram levantar por meio do aplicativo a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais), valor este havia ganhado naquele dia de trabalho como motorista. Também sacaram de sua conta a quantia aproximada de R\$ 300,00 (trezentos reais); passaram o cartão de aproximação da vítima efetuando transação financeira e ainda levaram seu celular, que terminou de pagar este mês. Recebeu coronhadas com ferro durante o ocorrido e que foi ameaçado com uma arma preta apontada para sua cabeça, destacando que os indivíduos sempre a colocava após a ameaçá-lo embaixo da camiseta diversas vezes, o que ocorreu por diversas vezes. Afirmou que a arma apresentada na delegacia foi uma réplica. Por fim reconheceu o réu em juízo, dentre outros dois indivíduos com características físicas semelhantes, como sendo o indivíduo que estava ao seu lado no banco traseiro e lhe ameaçava. Teve prejuízo, passou por problemas de saúde, tendo que parar de trabalhar nesta função.

A testemunha Jonathan William de Souza, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data do fato, por volta das 06h45min, juntamente ao seu colega de farda, foi notificado por outros policiais da companhia de que todas as viaturas estavam em diligências com vistas a captura de quatro indivíduos que haviam roubado um veículo Chevrolet Onix, cor prata, pertencente a um motorista de aplicativo, no bairro Castelo, durante a madrugada. Após notificação acerca das características físicas dos indivíduos e o possível rumo que haviam tomado com o referido veículo roubado, iniciou diligência pelas áreas indicadas, quando avistou dois indivíduos caminhando pela estrada do bairro Vila Olímpia, certo que um desses indivíduos possuía mesma fisionomia anteriormente indicada pelos demais policiais. Este indivíduo segurava uma sacola em uma das mãos e um objeto embrulhado em uma camisa em sua outra mão. Ao notá-los, o indivíduo, em atitude suspeita, jogou o objeto embrulhado na sacola, seguindo a abordagem de ambos os indivíduos. Informou que seu colega de farda encontrou um simulacro de arma de fogo dentro da referida bolsa e o indivíduo, ao ser indagado, alegou que a arma seria para “brincar de airsoft”. Já o outro indivíduo informou que não sabia da existência do simulacro. Realizado contato com a vítima e encaminhadas as fotos dos indivíduos e do referido simulacro, ela apontou, de imediato, o sujeito encontrado na posse do simulacro como sendo um dos quatro assaltantes, reconhecendo também o simulacro, alegando ainda que os assaltantes, após obterem os dados de seu cartão bancário, realizaram diversas compras em vários depósitos de bebidas.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento e viram o acusado guardando algo em uma sacola. Disse que já estavam atrás de roubadores que haviam cometido roubo naquela região. Na sacola trazida pelo acusado, foi encontrado simulacro de arma de fogo. Fizeram contato com a vítima do roubo, que fez o reconhecimento do acusado em solo policial. A vítima era motorista de aplicativo e havia sido rendido e colocado no banco de trás do automóvel. Eram quatro ou cinco roubadores. A vítima disse que foi ameaçada a todo momento e que um dos roubadores ficou também no banco de trás do automóvel, apontando a arma na barriga do declarante.

A testemunha Maicon Ferreira Lima, policial militar, em sede administrativa, narrou os fatos em consonância e coerência com a versão apresentada por seu colega de farda.

Em juízo, disse que estavam em patrulhamento para apurar crime de roubo. Em dado momento, viram o acusado com um objeto dentro da camiseta. Ao avistar a viatura, o réu colocou o objeto no interior de uma sacola. Realizada a abordagem, foi localizado um simulacro de arma de fogo no interior da sacola trazida pelo réu. A vítima foi contatada e fez o reconhecimento do acusado em solo policial.

A testemunha Jhonatan Allan Vieira, ouvido exclusivamente em sede administrativa, declarou estar cumprindo pena em regime semiaberto por crime de furto. Na data do fato, por volta das 07h40min, após sair da penitenciária de Hortolândia em decorrência do benefício de saída temporária do dia das crianças, retornava a pé para casa, pela estrada Municipal José Sedan, quando seu amigo Tiago lhe chamou e alegou que lhe acompanharia até sua casa. Durante o caminho, foi abordado pela Polícia Militar, mas não sabia o que Tiago trazia dentro da sacola.

O acusado Tiago Pereira de Sousa, perante autoridade policial, negou sua participação no delito em questão, aduzindo que estava na casa de sua irmã Edilaine. Relatou que saiu da casa de Larissa, mãe de seu filho, e foi até a casa de sua irmã, permanecendo lá durante toda a noite, podendo sua irmã corroborar com sua versão.

Em juízo, declarou que não foi responsável pelo roubo, pois no dia dos fatos, estava em casa com sua família. No dia seguinte acordou por volta das 9:00 horas e, retornando para casa, foi levado pela Polícia, sendo-lhe informado que, juntamente com outro indivíduo, teria sido reconhecidos pelo delito. Alegou não saber explicar a razão de ter sido reconhecido pela vítima e se a vítima foi induzida pelos policiais a fazê-lo. Declarou ter 21 (vinte e um) anos e ser o responsável financeiro pela família. Na época dos fatos trabalhava com carga e descarga, reiterando sua inocência.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, ficaram devidamente comprovados os delitos imputados ao réu.

Em relação ao delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que o acusado, previamente ajustado e com unidade de propósitos com outros três agentes de qualificação ignorada, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraiu para eles, o veículo Chevrolet Onix, cor prata, placas GBX-2441/Campinas, 04 (quatro) cartões bancários, 01 (uma) máquina de cartão Pagseguro, e 01 (um) telefone celular Xiaomi Note 09, pertencentes à vítima "J.G.P".

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal, demonstra adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente de subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, exercida em concurso de duas ou mais pessoas, restringindo a liberdade da vítima.

Ressalta-se ainda que, como é cediço, a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui grande relevância, não havendo motivos para crer que ela acusaria falsamente o réu da prática do delito em questão. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra os agentes, não se poderia imaginar que esta iria mentir em juízo, acusando inocentes.

Não bastasse, a vítima reconheceu o acusado com sendo autor do delito em questão em ambas as fases da persecução penal.

Nesse sentido: “no campo processual penal o reconhecimento pessoal ou fotográfico por parte da vítima de crime assume inegável valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando presente alguma circunstância que torna suspeita a identificação” (RJDTACRIM vol. 20, out/dez- 1993, p. 146, rel. Carlos Bueno).

Ainda, em seu depoimento, a vítima “J.G.P.” atestou com clareza e riqueza de detalhes toda a ação delituosa e conduta do agente, inclusive destacou que o acusado, durante a ação delituosa, permaneceu ao seu lado no banco traseiro do automóvel preferindo-lhe ameaças de morte, ressaltando ser o acusado um dos mais ousados e ameaçadores dentre os indivíduos, estando seu depoimento em consonância com os demais elementos amealhados na instrução criminal, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido: ROUBO (Alexandre). PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. ROUBO (Valcir). AUSÊNCIA DE PROVA DA CO-AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. I – Em termos de prova convincente, a palavra da vítima, evidentemente, prepondera sobre a do réu. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa, sem desvios de personalidade, nunca irá acusar desconhecido da prática de um delito, quando isto não ocorreu. E quem é acusado, em geral, procura fugir da responsabilidade de seu ato. Tratando-se de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o agente, não se poderá imaginar que ela vá mentir em Juízo e acusar um inocente. Foi o que ocorreu no caso em julgamento. Além de o apelante ter sido reconhecido pela vítima da ameaça – aliás, ele confessa a subtração, mas não a ameaça -, a vítima foi firme em afirmar que ele a ameaçou se tentasse reagir. Roubo caracterizado. II – Tem-se afirmado que, para a prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A livre convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transformar o princípio do livre convencimento em arbítrio. É o que ocorre no caso em tela, como registrou o Magistrado, em sua sentença. Ou seja, não se provou, de forma convincente que o apelado participara do roubo denunciado. (grifei) (TJ-RS - ACR: 70046500831 RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Data de Julgamento: 22/03/2012, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/03/2012).

Ainda nesse sentido: ROUBO - PALAVRA DA VÍTIMA - Relevância: Em crimes patrimoniais, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de grande valor probante quando não dissociada dos demais elementos de convicção e, desde que não haja indícios de falsa inculpação. No presente caso, em que a vítima narrou a agressão sofrida pelos agentes, sem indicação de que os acusou falsamente, e havendo prova material da conduta, mostrou-se correta a condenação. Recurso não provido. (TJ-SP - -.....: 26057120048260294 SP, Relator: J. Martins, Data de Julgamento: 18/11/2010, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/12/2010).

Nem se diga, assim, que só há o reconhecimento fotográfico embasando o decreto condenatório. E, de igual forma, não se pode dizer que o reconhecimento padece de algum vício.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece em seu inciso II: " a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la." Na fase inquisitiva, não foi possível a diligência porque o réu foi preso e submetido ainda no calor do momento.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: " Não se reconhece ilegalidade no posicionamento do réu sozinho para o reconhecimento, pois o artigo 226, II, do Código de Processo Penal, determina que o agente será colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem semelhança, 'se possível' , sendo tal determinação, portanto, recomendável, mas não essencial" É possível, no entanto, notar a firmeza da vítima, porque mais uma pessoa foi presa junto com o réu, todavia, a vítima apontou apenas o réu como autor do delito, o que demonstra, com absoluta segurança que não estava procurando apenas culpar alguém, mas sim apontar os verdadeiros participantes do delito. Note-se que quatro eram os autores, dois foram presos, mas a vítima apontou apenas um deles como participante do roubo.

Outrossim, em juízo, seguidas as orientações do 226 do Código de Processo Penal, a vítima novamente apontou o réu como autor do delito.

Por sua vez, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de suas responsabilidades. Nem ao menos trouxe sua irmã ou companheira como testemunhas, posto que, segundo suas palavras, poderiam confirmar que ele saiu da casa da irmã para ir para casa de sua companheira.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

No mais, no que tange às causas de aumento de pena, referentes ao concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima, previstas no §2º, incisos II e V, do Código Penal, restaram, de igual sorte, reconhecidas, uma vez que comprovadas pela prova oral produzida pela vítima, bem como pelos demais elementos que dos autos constam.

A causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas restou incontroversa, uma vez que, conforme narrativa da vítima, a ação delitiva foi realizada pelo acusado, previamente ajustado e agindo com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados.

Neste diapasão, assevera o Juiz Pinheiro Franco: "no crime de roubo, é possível o reconhecimento das qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de agentes com base na palavra da vítima, pois, se o testemunho do ofendido tem força bastante para a confirmação da autoria e da materialidade do delito, com mais razão deve ser aceito para reconhecer as causas de aumento incidentes."

Ainda, registra-se que a causa de aumento de pena gerada pela restrição de liberdade da vítima também deve ser reconhecida, visto que a vítima teve sua liberdade restrita por tempo juridicamente relevante, uma vez que permaneceu por cerca de 04 (quatro) horas no interior do automóvel, recebendo constantes ameaças proferidas pelo acusado.

No mais, necessário contemplar que o delito em testilha restou consumado, já que, para a consumação do crime de roubo, conforme jurisprudência mansa e pacífica,

basta que o agente se torne possuidor da coisa, mesmo que por curto período de tempo, não se mostrando necessária a posse tranquila fora da esfera de vigilância da vítima.

Neste sentido, ensina o seguinte julgado: "PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O presente caso não exige o reexame de matéria fático-probatória. O que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos. 2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica, como argumenta a impetrante. Precedentes. 3. Ordem denegada. 1 [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que o delito de roubo consuma-se com a simples inversão da posse da coisa alheia móvel, ainda que por breve instante, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Prescindível, portanto, a posse tranquila do bem, obstada, muitas vezes, pela imediata perseguição policial. [...] 2 AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] 3 Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0).

Restando a configuração do delito em sua forma consumada, não sendo possível falar em desclassificação.

Não obstante: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 157 DO CP. ROUBO. DESNECESSIDADE DA POSSE TRANQUILA DA RES. CONSUMAÇÃO DO DELITO. 1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O tipo penal classificado como roubo se consuma no momento, ainda que breve, no qual o agente se torna possuidor da res, não se mostrando necessária a posse tranquila, fora da vigilância da vítima. [...] (AgRg no REsp 1.410.795/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 6/12/2013).

Considerando esses precedentes, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica, para os fins previstos no art. 543-C do Código de Processo Civil: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.499.050 - RJ (2014/0319516-0)).

Reitera-se que a empreitada criminosa do acusado não pode passar impune, uma vez que perfeitamente se amolda ao supracitado tipo penal e, no plano concreto, é responsável por fomentar a intranquilidade social, a violência e a insegurança.

Em relação ao delito previsto no artigo 158, § 3º, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir, ainda, que o acusado, previamente ajustado e com unidade de propósitos com outros quatro agentes de qualificação ignorada, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, constrangeram "J.G.P." a fornecer a senha de seus cartões bancários, com intuito de obter para eles indevida vantagem econômica.

Neste azo, a acusação ao indivíduo apresenta-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

A vítima confirmou em juízo que durante o período por volta de 04 (quatro) horas em que esteve privada de sua liberdade, além de ter seus bens roubados conforme acima mencionado, o acusado constantemente lhe ameaçou de morte e exigiu os dados corretos de seu cartão bancário, utilizando-o, posteriormente, para realizar comprar em estabelecimentos.

Destarte, a negativa do réu restou isolada diante de uma análise minuciosa dos fatos. Frisa-se que o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar a prova produzida. Dessa forma, restou clara a caracterização do crime de extorsão.

Ademais, a restrição de liberdade da vítima era uma das condições de forma a se obter a vantagem ilícita e, assim, plenamente caracterizada a ocorrência da qualificadora prevista no artigo 158, §3º, do Código Penal.

Necessário pontuar que não há que se falar absorção do delito de extorsão, bis in idem quanto à restrição de liberdade da vítima ou mesmo concurso formal de delitos. Há que se destacar que os delitos imputados ao acusado possuem objetividades jurídicas distintas, certo que a restrição da liberdade é um meio para a execução de ambos os delitos.

Sobre o tema, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. DENÚNCIA. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CRIME DE EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CONDENAÇÃO APENAS QUANTO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. REFORMA. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PROVA ROBUSTA DE QUE O RÉU PRATICOU EFETIVAMENTE OS CRIMES NARRADOS NA DENÚNCIA. O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, COLHIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, CONFIRMOU TER SIDO O RÉU UM DOS AUTORES DOS CRIMES. PROVAS SUFICIENTES A CONVENCER DO DECRETO CONDENATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO. A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA COISA SUBTRAÍDA É O BASTANTE PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONSTRANGIMENTO E EXIGÊNCIA DE ENTREGA DE BEM MÓVEL COMPROVADOS PELA PROVA ORAL JUDICIAL. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. DOSIMETRIA DAS PENAS. EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 59, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL. REINCIDÊNCIA COMPROVADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO RÉU. 1. As autorias dos crimes de roubo e de extorsão restaram comprovadas pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 482.281/BA - 2014/0048036-7 - Rel. Min. Marilza Maynard - 6ªT. - j. 06.05.2014 - DJE 16.05.2014 e AgRg no AREsp 297.871/RN 2013/0060207-3 - Rel. Min. Campos Marques - 5ª T. - j. 18.04.2013 - DJE 24.04.2013) e do TJSP (Ap. 0001741-12.2014.8.26.0220 - Rel. Des. Salles Abreu - j. 16.12.2015 - Dje 12.01.2016; Ap. 0084374-08.2014.8.26.0050 - Rel. Des. Ivan Sartori - j. 15.12.2015 - Dje 18.12.2015; Ap. 9000011-63.2005.8.26.0562 - Rel. Des. Souza Nery - j. 11/12/2015 - Dje 15.12.2015 e Ap. 0068148-59.2013.8.26.0050 - Rel. Des. Roberto Solimene - j. 06.08.2015 - Dje 07.08.2015). 2. Ausência de nulidade no reconhecimento de pessoa. A colocação de outras pessoas ao lado do réu é uma mera recomendação do Código de Processo Penal. Art. 226, II, do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ (AgRg no AREsp 377046/RS, Agravo

regimental em agravo especial 2013/0265288-0 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 08/05/2014; AgRg no HC 272660/ES, Agravo regimental no habeas corpus 2013/0201149-2 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 22/04/2014; HC 196797/SP, Habeas corpus 2011/0027108-5 - 6ª T. - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - j. 11/03/2014; EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 72789/CE, Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo em recurso especial 2011/0260462-0 - 5ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 18/02/2014; AgRg no RESp 1304484/RJ, Agravo regimental no recurso especial 2012/0030224-7 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 18/02/2014 e AgRg no RESp 1379099/SP, Agravo regimental no recurso especial 2013/0123175-0 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 26/11/2013). 3. Roubo. Desclassificação para os crimes de constrangimento ilegal ou de furto. Impossibilidade. Grave ameaça configurada. 4. Emprego de arma de "fogo" devidamente comprovado pelas palavras da vítima, que disse ter sido abordada pelos roubadores, que se encontravam armados. Prescindibilidade da apreensão e da realização de perícia na arma para fins de reconhecimento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal. Precedentes do STF (HC 94.236/RS - 2ª T. - Rel. Min. Teori Zavascki - j. 03.09.2013 - DJU 19.09.2013; RHC 113.274/DF - 2ª T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 11.06.2013 - DJU 10.09.2013; HC 110.746/MS - 2ª T. - Rel. Min. Cármen Lúcia - j. 13.11.2012 - DJU 11.12.2012; HC 111.959/SP - 2ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 07.08.2012 - DJU 17.08.2012 e HC 108.435/RS - 1ª T. - Rel. Min. Rosa Weber - j. 06.03.2012 - DJU 22.03.2012), do STJ (HC 267.397/SP - 6ª T. - Rel. Min. Og Fernandes - j. 07.05.2013 - DJU 20.05.2013; HC 257.827/SP - 6ª T. - Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura - j. 21.03.2013 - DJU 02.04.2013; HC 239.769/SP - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.03.2013 - DJU 19.03.2013 e AgRg no RESp 1.348.318/MG - 6ª T. - Rel. Min. Assusete Magalhães - j. 18.12.2012 - DJU 25.03.2013) e do TJSP (Ap. 0049191-44.2012.8.26.0050 - Rel. Des. Sydnei de Oliveira Jr. - j. 20.06.2013 - DO 26.06.2013). Reforma. 5. Concurso de agentes devidamente comprovado pela prova oral judicial que individualizou, perfeitamente, quais as condutas ativas de cada um dos roubadores, todas, entretanto, voltadas para o mesmo fim comum, mercê de prévia divisão de tarefas. 6. Restrição da liberdade da vítima, comprovada pela prova oral judicial, corroboradora da não menos robusta prova oral extrajudicial, haja vista ter ela permanecido por tempo juridicamente relevante (aproximadamente trinta minutos) em poder dos roubadores, no interior do veículo. Precedentes do STJ (Aresp n. 693.416/MS - 2015/0095436-3 - 5ª T. - Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo/Desembargador convocado do TJ/PE - j. 13.05.2015 - DJe 20.05.2015; HC n. 212613/MG - 2011/0158389-2 - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 15.10.2013 - DJe 25.10.2013; EDcl no RESp n. 1286810/RS - 2011/0246710-7 - 5ª T. - Rel. Min. Campos Marques/Desembargador convocado do TJ/PR - j. 23.04.2013 - DJe 26.04.2013 e HC n. 180586/RJ - 2010/0138451-7 - 6ª T. - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 16.02.2012 - DJe 05.03.2012). 7. Roubo consumado. O roubo atinge o momento consumativo no exato momento em que, eficazmente exercida a violência, em sentido amplo, o agente consegue retirar a coisa da esfera do controle imediato do sujeito passivo, é dizer, da vítima. Em outras palavras, o crime de roubo consuma-se no momento em que o agente criminoso, é dizer, o roubador, torna-se o possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, quer por parte da vítima, quer por parte dos agentes da Lei, sendo prescindível que a coisa subtraída, a "res", saia da esfera de vigilância da vítima. Por isso, importa para coisa nenhuma questionamento acerca da imperturbabilidade da posse ou de ser ela mansa e pacífica. Precedentes do STF (RE 102.490/SP - Rel. Min. Moreira Alves - j. 17.09.1987; HC 126.344/MG - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 07.10.2015; RHC/MS 122.049/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 20.05.2014; RHC 118.627/RJ - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 04.02.2014; RHC 119.611/MG - Rel. Min. Luiz Fux - j. 10.12.2013; HC 118.796/SP - Rel. Min. Rosa Weber - j. 11.12.2013 e HC 114.328/SP - Rel. Min. Dias Toffoli - j. 23.04.2013) e do STJ (REsp 1.508.263/SP - Rel. Min. Nefi Cordeiro - DJe 25.06.2015; AREsp 306.435/DF - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - DJe 24.06.2015; AREsp 689.700/RS - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - DJe 24.06.2015; RESp 1.525.268/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - DJe 22.06.2015 e AREsp 612.464/MG - Rel. Min. Newton Trisotto - DJe 15.06.2015). A propósito, no que diz respeito ao STJ, ele

firmou a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do antigo Código de Processo Civil: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1.499.050/RJ – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – j. 14.10.2015). Por fim, a cristalizar, definitivamente, o entendimento acima, o Superior Tribunal de Justiça aprovou, no dia 14 de setembro de 2016, a Súmula n. 582, cujo texto diz o seguinte: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada". 8. É medida de rigor a condenação do réu pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, §3º, do Código Penal), uma vez que o crime foi cometido mediante restrição da liberdade da vítima. 9. O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida. Súmula n. 96, do STJ. 10. Crime único ou continuado entre o roubo e a extorsão. Impossibilidade. É clássica a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que os crimes de roubo e de extorsão praticados mediante condutas autônomas e subsequentes não se qualificam como fato típico único. Ainda, não há como reconhecer a absorção de uma conduta pela outra, pois o roubo não constitui meio para a prática da extorsão ou vice-versa. Aplicabilidade do princípio da consunção. Impossibilidade. É que vale ser esclarecido que o princípio da consunção somente deve ser aplicado quando forem praticados crimes que tenham nexo de dependência entre si, de modo que o primeiro delito, também conhecido por crime-meio, ficará absorvido pelo segundo – crime-fim –, solucionando, portanto, o conflito aparente de normas, o que não foi o caso dos autos. Isso porque, em situações como a dos autos, nas quais a vítima é roubada e depois extorquida, restam configurados dois crimes autônomos, o primeiro, de roubo triplamente majorado e o segundo de extorsão qualificada. Impossível, portanto, a tese de ocorrência de delito único ou do crime continuado. Inteligência da Doutrina e precedentes do STF (HC 113.900 – 2ªT. – Rel. Min. Teori Zavascki – DJe 19.11.2014 e HC 121.395/DF – 1ªT. – Rel. Min. Dias Toffoli – j. 21.10.2014 – DJe 21.11.2014) e do STJ (HC 127.320/SP – 6ªT. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – j. 07.05.2015 – DJe 15.05.2015; HC 185.815/SP – 6ªT. – Rel. Min. Marilza Maynard – Desembargadora Convocada do TJ/SE – j. 04.02.2014 e Resp n. 1.255.559/DF – 6ªT. – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – j. 11.06.2013). Aplicação das regras do concurso material de crimes. 11. É medida de rigor o exasperamento das penas-base do réu, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inteligência do art. 59, "caput", do Código Penal. 12. Corretamente reconhecida a circunstância agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena do réu. Surge harmônico com a Constituição Federal o inciso I, do art. 61, do Código Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência. Precedente do STF (RE 453.000 – Tribunal Pleno – Repercussão Geral – Rel. Min. Marco Aurélio – j. 04.04.2013 – DJe 03.10.2013). 13. Havendo condenações diversas, mediante sentenças transitadas em julgado, inexiste violação ao princípio do "non bis in idem", se uma ou mais delas são tomadas para os fins de reconhecimento de maus antecedentes criminais, na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59, "caput", do Código Penal) e outra ou outras diferentes são tomadas para os fins do reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda fase da dosimetria da pena (art. 61, I, do Código Penal). Inteligência, ademais, da Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, a Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini, Guilherme de Souza Nucci, André Estefam e Victor Eduardo Rios Gonçalves. Assim a jurisprudência do STF (RHC 92.611/RJ – Rel. Min. Gilmar Mendes – j. 02.05.13; RHC 110.727/DF, Rel. Min. Ellen Gracie – j. 21.05.10 e HC 94.846/RS – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – j. 24.10.08) e do STJ (HC 271.901/SP – Rel. Min. Ericson Marinho – j. 24.03.15; HC 210.359/SP – Rel. Min. Gurgel de Faria – j. 03.03.15; HC 213.481/SP – Rel. Min. Nefi Cordeiro – j. 04.11.14; HC 266.828/SP – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – j. 18.06.14; HC 268.859/RS – Rel. Min. Marco Aurélio Belizze – DJe 23.04.14; HC 267.543/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 21.05.13; HC 203.898/MS – Rel. Min. Og Fernandes – j. 12.04.12; HC 145.061/MS – Rel. Min. Gilson Dipp – j. 28.09.10). 14. Terceira fase.

Reforma. Aplicação da fração de 1/2 (metade). Isto porque, em razão do maior número de majorantes, extrai-se maior temibilidade demonstrada pelos agentes, o que torna mais difícil a defesa da vítima. Punir um criminoso, que cometeu crime nas condições acima narradas, com o mesmo rigor que aquele que incorreu em infração majorada apenas por uma das hipóteses do §2º, do art. 157, do Código Penal, a meu ver, é uma grave injustiça, em contrapasso com a própria função retributiva da pena. As circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto possibilitam o aumento em 1/2 (metade). Precedente do STJ (HC 252.657 - MS (2012/0180731-0) - 5ª T. - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 04/02/2014). 15. É medida de rigor a manutenção da imposição de regime inicial fechado para o cumprimento da pena do crime de roubo. Fixo, ainda, o regime fechado para o cumprimento da pena do crime de extorsão qualificada, tendo em vista as peculiaridades das circunstâncias que cercaram a prática da ação delituosa, sem se olvidar da sua reincidência, a revelar-se imperiosa. Precedentes do STF (HC 115.534/SP - 2ª T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 18.06.2013 - DJU 01.07.2013 e HC 96.323/SP - 1ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 10.03.2009 - DJU 17.04.2009) e do STJ (AgRg no AREsp 169.855/SP - 6ª T. - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 16.05.2013 - DJU 29.05.2013; HC 260.573/SP - 6ª T. - Rel. Min. Og Fernandes - j. 21.05.2013 - DJU 31.05.2013 e HC 258.075/SP - 5ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 18.12.2012 - DJU 01.02.2013). 16. Detração penal. Eventual abatimento do período em que permaneceu o réu preso cautelarmente deve ser operado pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/84, proferir decisão sobre detração penal. Precedentes do STJ (HC 169.072/SP - Rel. Min. Og Fernandes - 6ª T. - j. 10.06.2010 - DJE 01.07.2010) e do TJSP (Ap. n. 0081564-28.2011.8.26.0224 - Rel. Des. Ivana David - 3ª Câmara Criminal Extraordinária - j. 09.10.14 e HC 0030500-64.2014.8.26.0000 - Rel. Des. Paulo Antônio Rossi - 12ª Câmara de Direito Criminal - j. 08.10.14). 17. Expedição de mandado de prisão. As condenações criminais a penas privativas de liberdade, confirmadas em v. Acórdãos deste Tribunal de Justiça, autorizam a expedição de mandado de prisão. Os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos, de que o Brasil é signatário, exigem garantia de acesso ao duplo grau de jurisdição (e não ao "infundável" grau de jurisdição). Os Recursos Especiais e Extraordinários, direcionados aos Tribunais Superiores, não têm, em regra, efeito suspensivo. Assim, consoante o recente julgamento, no STF, do HC 126.292/SP, Rel. Min. Teori Zavascki (confirmado, em data mais recente, no julgamento das medidas cautelares nas ADCs n. 43 e n. 44), possível determinar a expedição de mandado prisional em desfavor do réu. Precedente do STJ (REsp n. 1484415/DF - 6ª T. - Trecho do Voto Vencedor do Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - j. 03.03.2016). De fato, têm-se inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal, em suas muitas composições, respaldando o entendimento aqui adotado, diretriz que preponderou na Corte desde a entrada em vigor da Constituição Federal até o ano de 2009 (HC 67199 - 2ª T. - Rel. Min. Célio Borja - j. 25.04.1989 - DJ 28-09-1990; HC 68037 - 2ª T. - Rel. Min. Aldir Passarinho - j. 10.05.1990 - DJ 21-05-1993; RHC 67857 - 2ª T. - Rel. Min. Aldir Passarinho - j. 19.06.1990 - DJ 12-10-1990; HC 69039 - 2ª T. - Rel. Min. Carlos Velloso - j. 17.12.1991 - DJ 10-04-1992; HC 69083 - 2ª T. - Rel. Min. Célio Borja - j. 25.02.1992 - DJ 08-05-1992; HC 69176 - 2ª T. - Rel. Min. Paulo Brossard - j. 15.09.1992 - DJ 23-10-1992; HC 69605 - 1ª T. - Rel. Min. Octavio Gallotti - j. 13.10.1992 - DJ 04-12-1992; HC 69964 - Pleno - Rel. Min. Ilmar Galvão - j. 18.12.1992 - DJ 01-07-1993; Pet 721 AgR - 1ª T. - Rel. Min. Celso de Mello - j. 18.05.1993 - DJ 13-08-1993; HC 70363 - 2ª T. - Rel. Min. Néri da Silveira - j. 08.06.1993 - DJ 03-12-1993; HC 70351 - 2ª T. - Rel. Min. Paulo Brossard - j. 22.03.1994 - DJ 10-06-1994; HC 71443 - 2ª T. - Rel. Min. Francisco Rezek - j. 04.10.1994 - DJ 21-06-1996; RHC 71959 - 2ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Francisco Rezek - j. 03.02.1995 - DJ 02-05-1997; HC 72102 - 1ª T. - Rel. Min. Celso de Mello - j. 14.02.1995 - DJ 20-04-1995; HC 72077 - 2ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Maurício Corrêa - j. 03.03.1995 - DJ 16-06-1995; HC 72162 - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - j. 07.03.1995 - DJ 05-05-1995; HC 71723 - 1ª T. - Rel. Min. Ilmar Galvão - j. 14.03.1995 - DJ 16-06-1995; HC 72061 - Pleno - Rel. Min. Carlos Velloso - j. 26.04.1995 - DJ 09-06-1995; HC 72155 - 2ª T. - Rel. Min. Francisco Rezek - j. 20.06.1995 - DJ 03-05-1996; HC 72171

- 1ª T. - Rel. Min. Sydney Sanches - j. 22.08.1995 - DJ 27-10-1995; HC 72518 - 1ª T. - Rel. Min. Octavio Gallotti - j. 29.08.1995 - DJ 27-10-1995; HC 72610 - 1ª T. - Rel. Min. Celso de Mello - j. 05.12.1995 - DJ 06-09-1996; HC 73186 - 2ª T. - Rel. Min. Néri da Silveira - j. 15.12.1995 - DJ 29-03-1996; HC 73151 - 1ª T. - Rel. Min. Moreira Alves - j. 18.12.1995 - DJ 19-04-1996; HC 72689 - 2ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 02.04.1996 - DJ 17-05-1996; HC 73792 - 1ª T. - Rel. Min. Sydney Sanches - j. 21.05.1996 - DJ 06-09-1996; HC 74850 - 2ª T. - Rel. Min. Néri da Silveira - j. 08.04.1997 - DJ 22-09-2000; HC 75233 - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - Rel. p/ Acórdão: Min. Moreira Alves - j. 23.09.1997 - DJ 19-11-1999; Pet 1324 - 2ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio - Rel. p/ Acórdão: Min. Nelson Jobim - j. 23.03.1998 - DJ 24-03-2006; HC 77173 - 2ª T. - Rel. Min. Maurício Corrêa - j. 17.11.1998 - DJ 27-04-2001; RHC 79972 - 2ª T. - Rel. Min. Nelson Jobim - j. 22.02.2000 - DJ 13-10-2000; RHC 80091 - 1ª T. - Rel. Min. Moreira Alves - j. 25.04.2000 - DJ 16-06-2000; HC 80174 - 2ª T. - Rel. Min. Maurício Corrêa - j. 06.06.2000 - DJ 12-04-2002; HC 80939 - 1ª T. - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 06.08.2002 - DJ 13-09-2002; HC 82490 - 1ª T. - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - j. 29.10.2002 - DJ 29-11-2002; HC 84235 - 2ª T. - Rel. Min. Ellen Gracie - j. 14.09.2004 - DJ 15-10-2004; HC 84909 - 2ª T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 22.02.2005 - DJ 06-05-2005; HC 84500 - 2ª T. - Rel. Min. Gilmar Mendes - j. 23.08.2005 - DJ 14-10-2005; HC 86328 - 1ª T. - Rel. Min. Eros Grau - j. 27.09.2005 - DJ 14-10-2005; HC 86628 - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 29.11.2005 - DJ 03-02-2006; HC 85616 - 1ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 24.10.2006 - DJ 17-11-2006; HC 89175 - 1ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - j. 06.02.2007 - DJ 23-03-2007; HC 89952 - 2ª T. - Rel. Min. Joaquim Barbosa - j. 15.05.2007 - DJe-047 DIVULG 28-06-2007 PUBLIC 29-06-2007 DJ 29-06-2007; HC 91675 - 1ª T. - Rel. Min. Carmen Lúcia - j. 04.09.2007 - DJe-157 DIVULG 06-12-2007 PUBLIC 07-12-2007 DJ 07-12-2007; HC 90645 - 1ª T. - Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Menezes Direito - j. 11.09.2007 - DJe-142 DIVULG 13-11-2007 PUBLIC 14-11-2007 DJ 14-11-2007). 18. Pedido de Justiça Gratuita rejeitado, pois qualquer discussão acerca da exequibilidade ou não da sua cobrança é matéria pertinente ao Juízo das Execuções Criminais e lá deve ser questionada. 19. Negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso Ministerial, com ordem de expedição de mandado de prisão em desfavor do réu." (TJSP; Apelação Criminal 3035578-68.2013.8.26.0405; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 3ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/09/2018; Data de Registro: 01/10/2018)

Logo, ante as considerações acima, não há que se acolher a tese da defesa quanto ao reconhecimento da prática de um único delito. Deve-se, portanto, a teor da Jurisprudência dominante reconhecer o concurso material de delitos.

Data vênua aos esforços da digna Defensora, a condenação é a medida que se impõe. Passo a dosar a pena.

Quanto ao delito previsto no artigo 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a personalidade de agente. Necessário o destacar que o acusado, ainda que observada a menoridade penal, possui várias passagens pela Vara da Infância, demonstrando que faz da prática delitiva como meio de subsistência. Nas oportunidades em que esteve em liberdade, voltou a delinquir, demonstrando indiferença às determinações legais. Destaque-se que, sobre a possibilidade de se considerar os atos infracionais como revelador da personalidade do agente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Embora os registros ostentados pelo recorrente de prática de atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é

necessária. Precedente da 3ª Seção. Ressalva do entendimento do Relator. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada no risco concreto de que o acusado, uma vez posto em liberdade, volte a delinquir. Precedentes. (RHC 77932 / MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0288676-3) Oportuno constar as circunstâncias do delito, tendo a vítima sido rendida em decorrência da natureza de sua atividade laborativa e sem qualquer possibilidade de resistência. Ademais, as consequências do delito para a vítima foram graves, destacando-se que a necessitou cessar sua atividade como motorista, uma vez que passava por grande sofrimento psicológico. Foi agredido por horas, amarrado e teve seus olhos vendados. Frisa-se, ainda, que foi pisoteado pelos agressores quando este amarrado e colocado na parte de trás do veículo, passando por intenso temor. Assim, fixo a pena em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, observada a atenuante da menoridade penal, reduzo a pena em 1/6, permanecendo no mínimo legal. Não há agravantes a serem observadas. Oportuno destacar que, nessa fase, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas e a restrição da liberdade da vítima, aumento a pena em 3/8 (três oitavos), resultando em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Considero para a fixação do montante o período de tempo que a vítima ficou em poder dos agentes, bem como o número de agentes que ocasionou sua maior vulnerabilidade, mormente diante do comportamento violento dos participantes do delito.

Quanto ao delito previsto no artigo 158, § 3º, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista a personalidade de agente. Necessário o destacar que o acusado, ainda que observada a menoridade penal, possui várias passagens pela Vara da Infância, demonstrando que faz da prática delitiva como meio de subsistência. Nas oportunidades em que esteve em liberdade, voltou a delinquir, demonstrando indiferença às determinações legais. Destaque-se que, sobre a possibilidade de se considerar os atos infracionais como revelador da personalidade do agente, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: Embora os registros ostentados pelo recorrente de prática de atos infracionais não possam ser utilizados para fins de reincidência ou maus antecedentes, por não serem considerados crimes, podem ser sopesados na análise da personalidade do acusado, reforçando os elementos já suficientes dos autos que o apontam como pessoa perigosa e cuja segregação é necessária. Precedente da 3ª Seção. Ressalva do entendimento do Relator. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra